등부 2025년 제 576 호

인 증 서

서울시 서초구 서초대로 254
(서초동, 오퓨런스빌딩 15층)

공증인가 法務法人 靖 世

(전화) 581 - 4048
(팩스) 581 - 4049

정기 주주총회 의사록

일 시	2025년 3월 26일 오전 11시		
장 소	본사 회의실 (알파룸)		
총 주주 수	75 명	**출석주주 수**	14 명
발행주식총수	4,480,278 주	**출석주식 수**	2,167,939 주

의장인 대표이사 서상덕은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 정관 및 법정 정족수를 충족하는 주주들이 출석하였으므로 본 총회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 보 고 사 항 -

제 1 호. 감사의 감사 보고의 건

감사는 미리 배포한 감사보고서와 같이 제7기 2024년 회계연도(2024.01.01. ~ 2024.12.31.)의 재무제표에 대한 감사결과를 보고하다.

제 2 호. 영업 보고의 건

의장은 제7기 영업보고서를 주주들에게 배포하고 회사의 중요 영업사항에 관하여 보고하다.

- 부 의 안 건 -

제 1 호 의안. 제7기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

의장은 미리 배포한 회사의 2024년 회계연도에 대한 연결 및 별도 재무제표에 대해 설명하고 그 승인을 구한 바, 아래와 같이 출석주주 전원 찬성으로 승인 가결하다.

별첨 1) 제7기 연결 및 별도 재무제표 등

제 2 호 의안. 정관 변경의 건

의장은 본 회사에 대한 투자를 원활하게 하기 위하여 종류주식에 관한 정관 변경의 필요성이 있음을 설명하고 그 승인을 구한 바, 아래와 같이 출석 주주 전원 찬성으로 승인 가결하다.

별첨 2) 정관 변경 신구조문 대조표

제 3 호 의안. 사내이사 선임의 건

의장은 본 회사의 이사 이기욱이 2025년 3월 31일 임기가 만료됨에 따라 그 후임을 선임하여야 할 필요성이 있음을 설명하고 그 선임을 구한 바, 아래와 같이 출석 주주 전원 찬성으로 선출하다.

성명 및 직위	생년월일	후보자 약력
이 기 욱 사내이사	1969.10.04.	-현, 주식회사 에스투더블유 CFO (2021.01 ~ 현재) -롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 총괄 상무 -롯데닷컴 경영지원부문 부문장

제 4 호 의안. 주식매수선택권 부여의 건

의장은 본 회사 임·직원의 사기 진작을 위하여 회사 임직원에게 주식매수선택권을 부여할 필요성이 있음을 설명하고 그 승인을 구한 바, 출석주주 전원찬성으로 아래와 같이 승인 가결하다.

가. 부여주식의 종류: 기명식 보통주

나. 1주당 행사가액: 금 6,590원

다. 부여대상자 및 부여 주식수: 임직원 8명 대상 11,900주 부여.

성 명	직급	소속	부여주식수	행사기간
이문헌	이사	AI팀	5,000 주	부여일로부터 2년 후 4년간 50% (2027.03.26~2031.03.26), 부여일로부터 3년 후 4년간 50% (2028.03.26~2032.03.26)
정진우	이사	AI팀 / 팀장	3,000 주	
김재호	수석	Infra팀 / 팀장	800 주	
양승용	수석	과제 TF	800 주	
양회강	책임	전략기획실	800 주	
구희경	수석	사업개발팀	500 주	
김미연	선임	AI팀	500 주	
김지호	선임	위협분석팀	500 주	
총 8명			11,900주	

라. 주식매수선택권의 부여방법과 주식매수선택권의 행사가액 조정에 관한 사항 등은 별도의 계약으로 정함.

별첨 3) 주식매수선택권 부여계약서

제 5 호 의안. 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

의장은 기존에 부여한 주식매수선택권 중 본 회사의 코스닥시장 상장예비심사 청구로 인하여 행사기간 만료일까지 권리 행사가 제한되는 주식매수선택권에 대하여 행사기간 종료일을 일정기간 연장하여야 할 필요성이 있음을 설명하고 그 승인을 구한 바, 아래와 같이 출석주주 전원 찬성으로 승인 가결하다.

별첨 4) 행사기간 연장 대상 주식매수선택권

제 6 호 의안. 이사 보수한도 승인의 건

의장은 위 건을 상정하고 아래와 같이 이사 보수한도액에 대하여 그 승인을 구한 바, 출석주주 전원의 만장일치로 아래와 같이 승인 가결하다.

구 분	2024년	2025년
이사의 수(사외이사 수)	5 (1)	3 (1)
보수한도액	5억 원	5억 원

* 구체적인 집행사항은 이사회에 위임한다.

제 7 호 의안. 감사 보수한도 승인의 건

의장은 위 건을 상정하고 아래와 같이 이사 보수한도액에 대하여 그 승인을 구한 바, 출석주주 전원의 만장일치로 아래와 같이 승인 가결하다.

구 분	2024년	2025년
감사의 수	1	1
보수한도액	5천만원	5천만원

* 구체적인 집행사항은 이사회에 위임한다.

의장은 이상으로써 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였음으로 폐회한다고 선언하다. (회의종료시각 : 11시 20분).

위 의사의 경과요령과 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2025년 3월 26일

주식회사 에스투더블유

의 장 대표이사 서 상 덕 (인)

사내이사 이 기 욱 (인)

별첨 1.

연결재무상태표

제 7(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스투더블유외 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제 7(당) 기말		제 6(전) 기말	
자 산					
I. 유동자산			11,176,850,731		11,807,243,520
현금및현금성자산	5,6,37	3,796,153,167		2,294,444,634	
매출채권및기타채권	5,7,12,37	2,011,917,422		1,215,827,422	
계약자산	29	5,300,000		82,002,345	
기타유동금융자산	5,8,37	5,000,000,000		8,140,000,000	
기타유동자산	9	318,930,982		45,256,119	
당기법인세자산		44,559,160		29,712,800	
II. 비유동자산			3,726,061,952		4,061,961,002
장기매출채권및기타채권	5,7,12,37	238,748,168		627,295,296	
기타비유동금융자산	5,8,37	1,410,897,977		697,279,504	
관계기업투자	10	-		116,950,255	
유형자산	11	818,301,887		861,786,822	
사용권자산	12	896,942,113		1,488,897,826	
무형자산	13	361,161,807		269,751,297	
자 산 총 계			14,902,912,683		15,869,204,522
부 채					
I. 유동부채			7,019,176,009		41,758,279,493
매입채무및기타채무	5,14,37	1,325,479,880		1,200,716,319	
계약부채	29	1,544,237,536		1,641,689,492	
파생상품부채	5,17,34	2,232,190,451		23,361,907,212	
상환전환우선주부채	5,15,16,34,37	778,921,427		14,445,982,125	
유동리스부채	5,18,34,37	1,002,250,046		1,002,886,465	
기타유동부채	20	136,096,670		105,087,880	
II. 비유동부채			3,370,385,986		3,860,868,655
장기매입채무및기타채무	5,14,37	477,184,323		350,650,409	
확정급여채무	21	1,892,509,030		1,589,372,262	
비유동리스부채	5,18,34,37	574,754,259		1,510,129,388	
기타비유동금융부채	5,19	299,762,572		287,050,760	
기타충당부채	22	126,175,802		123,665,831	
부 채 총 계			10,389,561,995		45,619,148,148
자 본					
I. 자본금	1,23		2,183,191,000		1,238,470,000
II. 자본잉여금	23		47,527,245,376		-
III. 기타자본구성요소	24,25		1,117,025,595		993,051,086
IV. 결손금	26		(46,314,111,283)		(31,981,464,712)
자 본 총 계			4,513,350,688		(29,749,943,626)
부채 및 자본총계			14,902,912,683		15,869,204,522

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결포괄손익계산서

제 7(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스투더블유외 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제 7(당) 기		제 6(전) 기	
I. 영업수익	29		9,611,557,641		6,266,798,573
II. 영업비용	30		14,109,317,311		11,938,107,525
III. 영업손실			(4,497,759,670)		(5,671,308,952)
IV. 영업외손익			(9,605,114,308)		(6,902,393,331)
금융수익	5,32	311,125,539		361,914,396	
금융비용	5,32	9,924,672,322		7,252,995,012	
기타수익	5,31	188,578,901		38,347,675	
기타비용	5,31	63,196,171		16,610,645	
지분법손실	10	116,950,255		33,049,745	
V. 법인세비용차감전순손실			(14,102,873,978)		(12,573,702,283)
법인세비용	33	-		-	
VI. 당기순손실			(14,102,873,978)		(12,573,702,283)
VII. 기타포괄손익			(191,607,912)		31,849,056
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(229,772,592)		29,205,683
확정급여제도의 재측정요소	21	(229,772,592)		29,205,683	
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목			38,164,680		2,643,373
해외사업환산손익		38,164,680		2,643,373	
VIII. 총포괄손실			(14,294,481,890)		(12,541,853,227)
IX. 주당순손실					
기본 및 희석주당손실	28		(2,770)		(2,593)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결자본변동표

제 7(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스투더블유와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	결손금	자본 총계
2023.01.01(전기초)	1,196,187,500	-	347,321,897	(19,436,968,112)	(17,893,458,715)
총포괄손익:					
당기순손실	-	-	-	(12,573,702,283)	(12,573,702,283)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	29,205,683	29,205,683
해외사업장환산손익	-	-	2,643,373	-	2,643,373
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:					
주식매수선택권의 행사	42,282,500	-	238,617,660	-	280,900,160
주식보상비용	-	-	404,468,156	-	404,468,156
2023.12.31(전기말)	1,238,470,000	-	993,051,086	(31,981,464,712)	(29,749,943,626)
2024.01.01(당기초)	1,238,470,000	-	993,051,086	(31,981,464,712)	(29,749,943,626)
총포괄손익:					
당기순손실	-	-	-	(14,102,873,978)	(14,102,873,978)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(229,772,593)	(229,772,593)
해외사업장환산손익	-	-	38,164,680	-	38,164,680
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:					
주식매수선택권의 행사	57,147,500	804,668,755	(336,257,805)	-	525,558,450
주식보상비용	-	-	422,067,634	-	422,067,634
상환전환우선주의 보통주 전환	887,573,500	46,722,576,621	-	-	47,610,150,121
2024.12.31(당기말)	2,183,191,000	47,527,245,376	1,117,025,595	(46,314,111,283)	4,513,350,688

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연결현금흐름표

제 7(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스투더블유와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	주석	제 7(당) 기		제 6(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(3,267,032,906)		(2,316,649,688)
영업에서 사용된 현금흐름	34	(3,485,544,638)		(2,502,381,993)	
법인세의 환급		(14,846,360)		(7,243,240)	
이자의 수취		326,777,909		192,975,545	
이자의 지급		(93,419,817)		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			2,007,561,520		(2,908,329,257)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		3,033,362,795		178,249,718	
유형자산의 처분		5,527,274		8,290,906	
단기금융상품의 감소		2,740,000,000		-	
정부보조금 수령		226,835,521		169,958,812	
대여금의 감소		61,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(1,025,801,275)		(3,086,578,975)	
단기금융상품의 증가		-		2,140,000,000	
관계기업투자의 취득		-		150,000,000	
유형자산의 취득		527,527,197		289,122,557	
무형자산의 취득		148,274,078		102,072,918	
대여금의 증가		110,000,000		400,000,000	
보증금의 증가		-		5,383,500	
장기금융상품의 증가		240,000,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			2,703,485,970		6,256,990,660
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		3,650,498,224		7,276,059,230	
주식매수선택권의 행사		525,558,450		280,900,160	
상환전환우선주부채의 발행		2,998,405,860		6,995,159,070	
정부보조금 수령		126,533,914		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(947,012,254)		(1,019,068,570)	
리스부채의 상환		947,012,254		1,019,068,570	
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)			1,444,014,584		1,032,011,715
V. 기초의 현금및현금성자산			2,294,444,834		1,259,010,234
VI. 외화표시 현금의 환율변동효과			57,693,749		4,422,885
VII. 기말의 현금및현금성자산			3,796,153,167		2,294,444,834

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스투더블유 (단위 : 원)

과목	주석	제 7(당) 기말		제 6(전) 기말	
자 산					
Ⅰ. 유동자산			10,959,857,930		11,401,469,107
현금및현금성자산	5,6,37	3,579,160,366		1,888,670,641	
매출채권및기타채권	5,7,12,37	2,011,917,422		1,215,827,420	
계약자산	29	5,300,000		82,002,345	
기타유동금융자산	5,8,37	5,000,000,000		8,140,000,000	
기타유동자산	9	318,930,982		45,256,119	
당기법인세자산		44,559,160		29,712,800	
Ⅱ. 비유동자산			3,936,038,380		4,873,992,008
장기매출채권및기타채권	5,7,12,37	238,748,162		627,295,296	
기타비유동금융자산	5,8,37	1,410,897,977		697,279,504	
종속기업 및 관계기업투자	10	209,986,428		928,981,281	
유형자산	11	818,301,887		861,786,822	
사용권자산	12	836,942,113		1,488,897,828	
무형자산	13	361,161,837		269,751,297	
자 산 총 계			14,895,906,310		16,275,461,355
부 채					
Ⅰ. 유동부채			7,012,169,636		41,751,671,988
매입채무및기타채무	5,14,37	1,318,473,507		1,194,108,815	
계약부채	29	1,544,237,539		1,641,680,490	
파생상품부채	5,17,34	2,232,190,451		23,361,907,212	
상환전환우선주부채	5,15,16,34,37	778,921,427		14,445,982,125	
유동리스부채	5,18,34,37	1,002,296,465		1,002,896,465	
기타유동부채	30	136,096,670		105,087,880	
Ⅱ. 비유동부채			3,370,385,986		3,860,868,656
장기매입채무및기타채무	5,14,37	477,184,320		350,650,409	
확정급여채무	21	1,832,509,030		1,589,372,262	
비유동리스부채	5,18,34,37	574,754,259		1,510,129,393	
기타비유동금융부채	5,19	299,762,571		287,050,760	
기타충당부채	22	126,175,806		123,665,831	
부 채 총 계			10,382,555,622		45,612,540,644
자 본					
Ⅰ. 자본금	1,23		2,183,191,000		1,238,470,000
Ⅱ. 자본잉여금	23		47,527,245,376		-
Ⅲ. 기타자본구성요소	24,25		1,056,038,601		980,228,772
Ⅳ. 결손금	26		(46,263,124,289)		(31,555,778,061)
자 본 총 계			4,513,350,688		(29,337,079,289)
부채 및 자본총계			14,895,906,310		16,275,461,355

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스투더블유 (단위 : 원)

과목	주석	제 7(당) 기		제 6(전) 기	
Ⅰ. 영업수익	29		9,611,557,641		6,266,798,573
Ⅱ. 영업비용	30		13,881,835,973		11,735,123,644
Ⅲ. 영업손실			(4,270,278,332)		(5,468,325,071)
Ⅳ. 영업외손익			(10,207,295,304)		(6,869,343,586)
금융수익	5,32	311,125,539		361,914,396	
금융비용	5,32	9,924,672,322		7,252,995,012	
기타수익	5,31	188,442,503		38,347,675	
기타비용	5,31	782,191,024		16,610,645	
Ⅴ. 법인세비용차감전순손실			(14,477,573,636)		(12,337,668,657)
법인세비용	33	-		-	
Ⅵ. 당기순손실			(14,477,573,636)		(12,337,668,657)
Ⅶ. 기타포괄손익			(229,772,592)		29,205,683
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			(229,772,592)		29,205,683
확정급여제도의 재측정요소	21	(229,772,592)		29,205,683	
Ⅷ. 총포괄손실			(14,707,346,228)		(12,308,462,974)
Ⅸ. 주당순손실					
기본 및 희석주당손실	28		(2,844)		(2,545)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스투더블유 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	결손금	자본 총계
2023.01.01(전기초)	1,196,187,500	-	337,142,956	(19,247,315,087)	(17,713,984,631)
총포괄손익:					
당기순손실	-	-	-	(12,337,668,657)	(12,337,668,657)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	29,205,683	29,205,683
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:					
주식매수선택권의 행사	42,282,500	-	238,617,660	-	280,900,160
주식보상비용	-	-	404,468,156	-	404,468,156
2023.12.31(전기말)	1,238,470,000	-	980,228,772	(31,555,778,061)	(29,337,079,289)
2024.01.01(당기초)	1,238,470,000	-	980,228,772	(31,555,778,061)	(29,337,079,289)
총포괄손익:					
당기순손실	-	-	-	(14,477,573,636)	(14,477,573,636)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(229,772,592)	(229,772,592)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:					
주식매수선택권의 행사	57,147,500	804,668,755	(336,257,805)	-	525,558,450
주식보상비용	-	-	422,067,634	-	422,067,634
상환전환우선주의 보통주 변경	887,573,500	46,722,576,621	-	-	47,610,150,121
2024.12.31(당기말)	2,183,191,000	47,527,245,376	1,066,038,601	(46,263,124,289)	4,513,350,688

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스투더블유 (단위 : 원)

과목	주석	제 7(당) 기		제 6(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(3,078,251,514)		(2,112,051,463)
영업에서 사용된 현금흐름	34	(3,296,763,246)		(2,297,783,768)	
법인세의 환급		(14,846,360)		(7,243,240)	
이자의 수취		326,777,909		192,975,545	
이자의 지급		(93,419,817)		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			2,007,561,520		(3,298,530,666)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		3,033,362,795		178,249,718	
유형자산의 처분		5,527,274		8,290,906	
단기금융상품의 감소		2,740,000,000		-	
정부보조금 수령		226,835,521		169,958,812	
대여금의 감소		61,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(1,025,801,275)		(3,476,780,384)	
단기금융상품의 증가		-		2,140,000,000	
종속기업투자의 취득		-		390,201,409	
관계기업투자의 취득		-		150,000,000	
유형자산의 취득		527,527,197		289,122,557	
무형자산의 취득		148,274,078		102,072,918	
대여금의 증가		110,000,000		400,000,000	
보증금의 증가		-		5,383,500	
장기금융상품의 증가		240,000,000		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			2,703,485,970		6,256,990,660
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		3,650,498,224		7,276,059,230	
주식매수선택권의 행사		525,558,450		280,900,160	
상환전환우선주부채의 발행		2,998,405,860		6,995,159,070	
정부보조금 수령		126,533,914		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(947,012,254)		(1,019,068,570)	
리스부채의 상환		947,012,254		1,019,068,570	
IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)			1,632,795,976		846,408,531
V. 기초의 현금및현금성자산			1,888,670,641		1,040,482,599
VI. 외화표시 현금의 환율변동효과			57,693,749		1,779,511
VII. 기말의 현금및현금성자산			3,579,160,366		1,888,670,641

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

별첨2. 정관 변경 신구조문대조표

개정 전	개정 후	목적
<<신설>>	**제9조의 4 (잔여재산분배우선주식 및 신주인수권)** ① 회사는 본 조에서 정하는 바에 따라 잔여재산 분배에 관한 우선주식 (이하 "잔여재산분배우선주식")을 발행할 수 있다. 회사가 청산하는 경우 잔여재산분배우선주식은 보통주식에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있다. 회사의 잔여재산은 동산, 부동산, 지식재산권 등으로서, 청산인이 이를 현금으로 환가한 후 분배하기로 한다. ② 잔여재산분배우선주식에 대한 우선분배액을 지급한 이후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 잔여재산분배우선주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우 잔여재산분배우선주식은 보통주식과 동등하게 참가하여 잔여재산을 분배받는다 . ③ 회사의 신주 발행 시, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 하며, 유상증자 및 주식배당의 경우에는 회사가 발행하기로 한 종류의 주식으로 한다.	잔여재산분배 우선주 관련 내용 보강

별첨 3

주식매수선택권 부여계약서

주식회사 에스투더블유(이하"갑"이라 한다)는 OOO(이하"을"이라 한다)와 주식매수선택권(이하"스톡옵션"이라 한다)의 부여와 관련하여 다음과 같이 계약을 체결한다.
본 계약은 회사 경영에 기여하였거나, 기여할 가능성이 있는 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 중장기 경영목표 달성을 위한 프로그램의 일환으로 추진하며, 또한 임직원의 주인의식, 동기 부여 등의 일환으로 추진하는 것이므로, 본 계약의 의미 있는 결과를 달성할 수 있도록 "갑"과 "을"은 최선을 다한다.

제1조[교부할 주식의 종류와 수] "을"의 스톡옵션 행사에 대해 교부할 주식은 "갑"이 발행하는 기명식 보통주식 000 주(액면가 500원)로 한다.

제2조[스톡옵션의 부여일] 스톡옵션의 부여일은 2025년 03월 26일로 한다.

제3조[스톡옵션의 행사가격] "을"이 스톡옵션을 행사함에 있어 "갑"에게 지급하여야 할 1주당 금액(이하 "행사가격"이라고 한다)은 6,590원으로 한다.

제4조[스톡옵션의 행사 가격 조정] 스톡옵션 부여를 위한 주주총회 특별결의나 이사회 결의를 거친 후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 병합 등으로 주식가치의 희석화가 이루어지는 경우에는 행사 가격을 조정하며, 과도한 배당이 이루어지는 경우에도 같다. 그 행사 가격의 조정에 관한 사항은 아래의 산식에 의하며 10원 미만의 금액의 절상하고 수량조정에서의 1주 미만의 주식은 절사한다.)

1. 유상증자의 경우 : 행사 가격보다 낮은 발행 가격으로 유상증자가 이루어지는 경우에는 다음과 같이 조정한다.
   조정 후 행사가격 = (유상증자 직전 발행주식총수 × 조정 전 행사가격+유상증자 발행주식수 × 유상증자 1주당 발행가액) / (유상증자 직전 발행주식총수+유상증자 발행주식수)
2. 무상증자의 경우
   조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × ((무상증자 직전 발행주식총수 / (무상증자 직전 발행주식총수 + 무상증자 발행주식수))
3. 주식배당 실시의 경우 : 주식배당을 액면가에 의한 유상증자로 보고 위1의 유상증자의 경우를 적용한다.
4. 회사의 주식 배당액을 포함하여 배당성향이 50%를 초과하는 경우로서 배당률이 20%를 초과하는 때에는 다음과 같이 조정한다.
   조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × (배당 전 회사 자기자본총액 – 배당성향 50% 초과 금액) / 배당 전 회사 자기자본총액
5. 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행 : 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행의 경우로 그 전환가격 또는 신주인수권의 행사 가격이 스톡옵션의 행사가격보다 낮은 경우에는 동 사채에 의한 전환 또는 신주인수권의 행사가 가능한 부분이 모두 전환 또는 행사되었다고 가정하고 위 1의 유상증자의 경우를 적용한다.
6. 액면 분할 또는 병합 : 보통주의 액면 분할 또는 병합의 경우에는 부여 가격을 다음과 같이 조정한다.
   조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × 분할 또는 병합한 후 1주당 액면가액 / 분할 또는 병합 전 1주당 액면가액
7. 자본감소, 이익소각, 상환주식을 상환하여 발행주식총수가 감소하는 경우 행사가격은 다음 산식으로 조정한다.
   조정 후 행사가격=조정 전 행사가격 × (기발행주식총수 – 감소주식 수 × (1주당 주주환급가액 / 시가) / (기발행주식총수 – 감소주식 수)

제5조[행사기간] 귀속기간 및 행사기간은 다음과 같이 한다.

1. 총 부여수량 중 000주(50%)의 귀속기간은 주주총회 결의에 의한 부여일인 2025년 3월 26일부터 2027년 3월 25일까지 2년간, 000주(50%)의 귀속기간은 주주총회 결의에 의한 부여일인 2025년 3월 26일부터 2028년 3월 26일까지 3년간으로 한다. 귀속기간 만료 이전에 "구성원"과 "회사"간의 근로관계, 위임관계 기타 계약 관계가 종료한 경우에는 스톡옵션은 당연 실효된다.
2. 행사기간은 귀속기간 만료일 다음날부터 4년간으로 한다. 단, "구성원"이 행사기간 개시 후 퇴직 또는 퇴임하는 경우에는 그 날로부터 6개월 내에 권리를 행사하여야 한다.
3. 전항의 행사기간 중에 행사되지 아니한 스톡옵션은 그 기간의 종료와 동시에 당연 소멸되는 것으로 한다.

제6조[행사방법 및 절차] ① "을"은 제5조의 기간내에 제1조에서 정한 주식수의 전부 또는 일부에 관해 스톡옵션을 행사하거나 분할하여 행사할 수 있다.
② "을"이 스톡옵션을 행사하고자 할 경우에는 "갑"이 정한 형식의 청구서 2통에 행사하고자 하는 주식의 종류와 수를 기재하고 기명날인 또는 서명을 하여 "갑"에게 제출하고 제3조의 행사가격 또는 제4조에 의해 조정된 행사가격을 "갑"이 정하는 장소에 납입하여야 한다.
③ "을" 은 "을"의 사유로 퇴임할 경우 제5조에서 정한 부여수량별 귀속기간까지 재직해야 하며, "갑"의 사유로 인하여 "을"이 제5조에서 규정한 귀속기간 이전에 퇴임하거나 퇴직하는 경우에는 "을"의 스톡옵션은 취소되지 아니하며 퇴임 혹은 퇴직 후부터 행사기간의 만료일까지 스톡옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사시기는 "갑"의 이사회 결의를 따르기로 한다.

제8조[스톡옵션 행사의 효력] "을"은 제6조 제2항의 납입을 한 때로부터 "갑"의 주주가 된다. 단, 납입을 한 날이 주주명부의 폐쇄기간중인 경우에는 스톡옵션의 행사로 주주가 된 자는 폐쇄기간 중의 주주총회에서는 의결권을 행사하지 못한다.

제9조[양도 및 담보의 제한] "을"은 스톡옵션을 양도하거나 담보로 제공하여서는 아니된다. 단, "을"이 스톡옵션을 행사하기 전에 사망한 경우에는 그 상속인이 승계한다.

제10조[취소 사유] ① 스톡옵션을 부여받은 "을"이 이를 행사하기 전에 다음 각 호에 해당된 때에는 "갑"은 이사회 결의로 스톡옵션의 부여를 취소할 수 있다.

1. "을"이 귀속기간 이전에 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우. 단, "을"의 귀책사유가 아닌 정당한 사유로 퇴임하거나 퇴직한 경우 갑의 결정으로 본 계약에 따른 스톡옵션을 유지할 수 있으며 또한 이사 또는 감사인 "을"이 이사 또는 감사를 퇴직하고 계속 "갑"의 종업원으로 근무하거나, 종업원인 "을"이 이사 또는 감사로 선임된 경우에는 퇴임 또는 퇴직으로 보지 아니한다.
2. "을"이 고의 또는 과실로 "갑"에게 중대한 손해를 가한 경우, 이사 또는 감사인 "을"이 제3자에 대하여 상법 제401조의 책임을 지게 된 경우에도 같다.
3. "갑"의 파산 또는 해산 등으로 "갑"이 스톡옵션의 행사에 응할 수 없는 경우.
4. "을"(이사인 경우에 한한다)이 상법 제397조에 위반하여 겸업 또는 겸직을 하거나 상법 제398조에 위반하여 자기거래를 한 경우, "을"이 상근 감사인 경우 상법 제397조가 규정하는 겸업 또는 겸직을 한 때에도 같다.
5. 주주총회에서 상법 제385조가 정하는 정당한 사유(기타 법령의 규정에 의해 감독기관으로부터 "을"의 해임을 권고 받은 경우를 포함한다)로 "을"(이사 또는 감사인 경우에 한한다)을 해임하는 경우.
6. "을"이 스톡옵션을 타인에게 양도하거나 담보로 제공한 경우
7. 스톡옵션이 압류된 경우
8. 스톡옵션 행사를 위해 "갑"의 미공개 정보를 이용하거나 시세조정 등 불공정 거래를 한 경우.
9. 회사 수익구조가 악화되거나 경영상태 개선이 필요할 경우.

② 제1항의 취소는 이사회의 결의로 하며, 이사회는 제1항의 사유가 발생한 경우에는 지체없이 취소를 결의하고 "을"에게 통지하여야 한다.

③ 제1항의 사유의 존부 또는 이사회의 취소를 효력을 다투는 소가 제기되고 이 소송에서 "을"이 승소한 판결이 확정된 경우에는 스톡옵션 부여를 취소한 이사회결의는 취소 시에 소급하여 효력을 상실한다.

④ 상법 제385조에 의해 "을"의 해임을 청구하는 소가 제기되거나, "을"을 이사 또는 감사로 선임한 주주총회의 결의의 효력을 다투는 소가 제기된 경우에는 당해 소에 대한 법원의 확정판결이 있을 때까지 "을"은 스톡옵션을 행사할 수 없으며, 당해 소에서 "을"을 해임하는 판결이 확정된 경우에는 스톡옵션 부여를 취소하며, 을"을 선임한 주주총회결의를 취소하는 판결(무효, 부존재 판결을 포함한다)이 확정되는 경우에는 스톡옵션을 부여하지 않은 것으로 본다.

제11조[합병, 분할로 인한 승계] ① "갑"이 다른 회사에 흡수 합병되는 경우에는 합병계약에 의해 다른 회사가 "을"에 대한 주식교부의무를 승계하지 않는 경우에는 "을"은 합병결의 후 2주 내에 스톡옵션을 행사하여야 한다. 단, 합병이 "을"에 대한 스톡옵션 부여일 이후 2년 내에 이루어지는 경우는 "갑"은 다른 회사가 "을"에 대한 의무를 승계할 것을 합병계약의 내용으로 하여야 한다.

②"갑"이 분할(목적분할을 제외한다)로 인하여 회사를 신설하거나 "갑"의 일부가 다른 회사와 합병하는 경우에는 분할계획 또는 분할합병계약에 의해 다른 회사가 스톡옵션에 대한 의무를 승계하지 않는 경우에는 "을"은 분할계획서 또는 분할합병계약서를 승인하는 주주총회의 결의일로부터 2주 내에 스톡옵션을 행사하여야 한다. 단, 분할이 "을"에 대한 스톡옵션 부여일 이후 2년 내에 이루어지는 경우에는 "갑"은 다른 회사가 "을"에 대한 의무를 승계할 것을 분할계획 또는 분할합병계약의 내용으로 하여야 한다.

제12조[준용] 이 계약에서 정하지 아니한 사항은 이 계약 체결일 현재 시행중인 관련 법규, "갑"의 정관 및 내규 또는 당사자간의 합의에 따른다.

제13조[재판관할] 이 계약과 관련된 소송은 서울지방법원으로 한다.

제14조[서명날인 및 보관] 이 계약서는 2부 작성하여 "갑"과 "을"이 서명 날인한 후 각 1부씩 보관하기로 한다.

2025 년 월 일

"갑"	"을"
사업자등록번호 641-88-00997	생년월일
주식회사 에스투더블유	
대표이사 서 상 덕 (인)	성 명 (인)

별첨4. 행사기간 연장 대상 주식매수선택권

- **배 경:** 회사의 코스닥시장 상장예비심사 청구로 인하여 행사기간 만료일까지 권리 행사가 제한되는 주식매수선택권에 대하여 행사기간 종료일을 일정기간 연장하고자 함.

부여일 (행사가액)	대상자	최초부여수량	대상주식수량	행사종료일 (기존)	행사종료일 (변경)
2020.03.27 (1,250원/주)	황인욱	100,000 주	13,000 주	2025.03.27.	2026.03.27.
	한성원	15,000 주	7,500 주		
	채소영	8,000 주	4,000 주		
2020.09.16. (2,000원/주)	김재기	6,000 주	3,000 주	2025.09.16.	
	황인욱	20,000 주	10,000 주		
	한성원	20,000 주	10,000 주		
	채예성	800 주	400 주		
	채소영	800 주	400 주		
2021.08.23. (2,000원/주)	심선형	4,000 주	2,000 주	2025.08.23	
	총 5명		**50,300 주**		

등부 2025 년 제 576호

인 증

위 주식회사 에스투더블유----------의

2025년 03월 26일자 정기주주총회----------

의사록에 대하여 주주 겸 의장 대표이사 서상덕, 주주 겸 사내이사 이기욱, 주주 윤창훈,

동 김연근, 동 신승원, 동 이승현 등의 각 대리인 황정숙은----------

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, ---------

그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. ----------

본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함

을 확인 하였다. ----------

본 공증인은 위 촉탁인들의 각 대리인이 제시한 주민등록증--------- 에 의하여

그 사람이 틀림없음을 인정하고, 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된

위임장에 의하여 이를 인정하였다.----------

2025년 04월 03일 이 사무소에서 위 인증한다.

공증인가 法務法人 靖 世

소 속 서울중앙지방검찰청

서울시 서초구 서초대로 254 (서초동, 오퓨런스빌딩 15층)

공증담당변호사

아 래

1. 위임장 2. 인감증명서 3. 확인서 4. 진술서 5. 주주명부 6. 법인등기사항전부증명서 7. 정관 8. 주민등록증

서울시 서초구 서초대로 254
(서초동, 오퓨런스빌딩 15층)

공증인가 法務法人 靖 世

(전화) 581 - 4048
(팩스) 581 - 4049